

עין משפט
גזר מצוה

גזר:

מוֹסֵיף חוּמֵשׁ עַף חוּמֵשׁ. וא"ת והא לעיל בריש פירקין (דף מה.) בעינן יחד לו כלי או נטל וחזר והפקידו אֵלָּלוּ וי"ל דמ"מ ס"ד כיון שגזר מתורת חומש לא מיימי עליה קרנן ואין מוסיף עליה חומש אחר קמ"ל: **וְלֹא מִיתֵנָּא תֵּנָּא**. לא הן ולא לאו וא"ת והתנן במסכת מעשר שני (פ"ב מ"ו) סלע של חולין ומעשר שנמערבזו מציא בסלע מעות ולא קתני בסלע וחומש מעות אֵלמָא תנן דאין מוסיף חומש על חומש וי"ל דלא חשש להזכיר אותו חומש תדע שהרי על קרן שני מוסיף חומש כדתני בהתורה (מנחות דף פב. וסס) המתפסים מעות מעשר שני בשלמים כשהוא פודה מוסיף ג' חומשין אחד למעשר ואחד לקדש ואפ"ה לא קתני מציא בסלע וחומשו של קרן מעות:

מַה בָּסָף עֲרֵבּוּ ב'ו'. ומעליו לא מנ"י דריש כדפרישית לעיל ומכסף ערכו נמי לא מנ"י מפיק שלא יתחלל על הקרקע דלא אֵתָּא אֵלָּא לִאֲדוּרֵי דכי איתיה לחומש בעולם הוי דינו כמו קרן להוסיף עליו חומש: **הַקֹּדֶשׁ וּמַעֲשֶׂר**. הפוכים זה מזה דמעשר אין מוסיף חומש על חומש ועל חלול שני מוסיף חומש כדאמר בהתורה (סס) והקדש הוי איפכא:

בְּשִׁלְמָא בּוֹדָה דְּשָׁמַיִם לְמַעוּטֵי ב'ו'. דלית צהו מעילה ה"מ למפרכי הא קרא במעילה לא משמע: **לְעֵינֵי חוּמֵשׁ קֹאמֵר**. וא"ת הא כבר ממעטינן הקדש שני מן המקדיש ולא מן המתפסים וי"ל דקרא דלעיל מיירי במקדיש ציתו והכל מיירי בזהמה טמאה דהוי מטלטלין וזריכי ומשום הכי לעיל נמי אינטרין כסף ערכו להוסיף חומש על חומש משום דלא כתיב חמישיתו גבי מקדיש ציתו אע"ג דבקרא דמקדיש בזהמה טמאה כתיב ויסף חמישיתו פ) (ותרוייהו צאס בחוקותי):

לְעֵינֵי חוּמֵשׁ קֹאמֵר. פרש"י ומעל"י צה היינו ומוסיף

חומש ותימה והלא שלמים אינה כולה לשמים ומוסיף חומש כדאמר בהתורה (סס) וי"ל דבמסקנא דתורת כהנים מרצה אף קדשים קלים והכי איתא

לִתְנָא בשלמא כולה לשמים למעוטי קדשים קלים כיון דאית להו לבעלים בגוייהו לית בהו מעילה אלא תחילת הקדש למעוטי מאי תחילת הקדש הוא דאית ביה מעילה סוף הקדש לית ביה מעילה דלמא לענין חומש קאמרת וברבי יהושע בן לוי אמר ליה אין הכי קאמינא אמר ליה רב אשי לרבינא בהמה טמאה בתחילת הקדש איתא

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

ש"מ חוּמֵשׁוּ כְּמוֹסוּ. דמשתלם פירות ולא מעות:

גבי אֵסֶס גזילות כתיב אֵס גזל וכפר ונשבע לשקר חמישיתיו חמישיות הרבה: וסנן. נמי זימנין דאיכא טובא: **נָסַן לוֹ אֵס הַקֶּרֶן**. לאחר שנשבע והודה ונתחייב קרן וחומש ונשבע לו על החומש שחזר וכפר את החומש ואמר נתמיו

לן ונשבע והודה הרי זה מוסיף חומש על חומש שכפר וכן אֵס חזר ונתן לו חומש ראשון שנשבע עליו וחזר וכפר ונשבע על חומש שני והודה מוסיף חומש על חומש שני וכן לעולם: **עַד שִׁימַעַט הַקֶּרֶן**. חומש שהוא מתחייב כבר וחזר וכופרו קריי קרן. עד שמהא כפירת צבועתו צפחות משוה פרוטה: **גְּבִי טְרוּמָה**. אוכל תרומה בשוגג: **כְּסִיף חֲמִישִׁיתוּ**. דלא משמע אֵלָּא חד חומש ואפ"ה תנן צה חומשא דחומשא כגון אֵס נתן קרן וחומש מן החולין כמשפטו ונעשו התשלומין תרומה וחזר ואכל אותו חומש משלם אותו וחומשו: **וְאֶחָד הַסֵּף**. שמן של תרומה דסיכה כשתייה ושתייה כאכילה דאמרין ב'פ' בתרא [דיומא] (דף עו.) שתייה כאכילה מואכלת לפני ה' וגו' וכתבי ציה מירושן וסיכה כשתייה דכתביא ותצא כמים צקצרו וכשמן צעלמותיו אצל אֵס ציערה על ידי דבר אחר אינו משלם חומש דאיֵס כי יאכל קדש כתיב^א פרט למיזין את התרומה על ידי דבר שאינה אכילה^ב: **גְּבִי מַעֲשֶׂר**. גבי פדיון מעשר שני דכתיב ציה נמי וחמישיתו יוסף עליו^א: **לֹא מַכְבֵּשׁ כְּסִיף צִיָּה**. משמעות דחמישיות הרבה: **וְלֹא מִיתֵנָּא סָנָא צִיָּה**. חומשא דחומשא כגון אֵס חזר וחילל את החומש הראשון: **וְלֹא אִיצְעוּיִי מִיַּצְעִיָּא** לן. אֵס מוסיף חומש על חומש אֵס לא דפשיטא לן דלא מוסיף דלא אשכחן ציה רמו צקרא כדאשכחן בתרומה רמו פורתא כדבעינן למימר קמן דבתרומה כתיב ויסף חמישיתו^א ולא כתיב יסף כדגבי מעשר ולשון ויסף משמע שתי תוספות יוסיף וחזר ויוסיף אצל יסף חדא משמע: **גְּבִי הַקֹּדֶשׁ**. הפודה את הקדשו כתיב ואֵס המקדיש יגאל ויסף חמישית כסף ערכך: הכי גרסינן וסנן **הפודה אֵס הקדשו מוסיף חומש**. וצמתני

דפירקין הוא. ולא גרסינן הנהגה מן ההקדש שוה פרוטה כו' דההיא במעילה קא מיירי וגבי מעילה לא כתיב ויסף אֵלָּא יסף ולא כתיב חמישית אֵלָּא חמישיתו ואת אשר חטא מן הקדש ישלם וגו' פ: **מֵאִי**. אֵס חזר וחילל את החומש מהו שיוסיף חומש מי אמרינן האי דגבי תרומה אע"ג דלא כתיב חמישיתו מן צה חומשא דחומשא משום משמעותא הוא הכא נמי כתיב ויסף וחייב להוסיף: או דלמא. טעמא דתרומה לאו משום משמעותא הוא אֵלָּא משום דקיימא לן גורעין ומוסיפין ודורשין^א הלכך ויסף דגבי תרומה כי שקלת לה ו' דויסף ותיקרי ציה יסף חמישיתו ושרית ליה כסוף פ חמישיתו אתקרי חמישיתו צשני ווין ונשתמע חמישיות הרבה אצל הכא גבי הקדש דלא כתיב אֵלָּא חמישית אע"ג דשקלת כו'. ואֵס תאמר נישדייה בצמנע תציצה ונקרי חמישיות כסף ערכך לא אשכחן גורעין ומוסיפין להפסיק את התיצה פ אֵלָּא או צראשה או בצופה כדאמרין בסדר יומא (דף מה.) ולקח מדם הפר דם מהפר יקצלונו: **סִיפּוּק לִישׁ כו'**. מאי קמציעא ליה לרצא תיפוק ליה דאֵס חזר וחילל את החומש הראשון אין מוסיף חומש דהוא ליה הקדש שני אפילו חזר וחילל קרן עצמו שהתפס תחת הראשון אין מוסיף חומש: וא"ר **יהושע בן לוי כו'**. וילין לה מקרא צשמעתא: **חומש כהנאס הקדש דמי**. שהרי מאיליו ניתוסף ולא נתפס תחת הראשון הלכך בעיין מטעם דהקדש שני לא חיפשוט ליה משום הכי מספקא ליה: **המתפס**. זה תחת הראשון שהשני נתפס בצדושה של אחר ולא מחמת עצמה צאה לו: **ואֵס צבהמה הטמאה**. הוה ליה למכתב ואֵס צבהמה טמאה כו' ואֵס צבהמה מאי היא אֵלָּא הכי קאמר בהקדשות שהן צבהמה טמאה קאמר לך קרא ויסף חמישיתו^א: **מה צבהמה טמאהס תחלסה הקדש**. ולקמיה פריך מי לא משכחת לה נמי שמהא הקדש שני שיתפסקה לצדק הצית תחת צדק הצית אחר: **וכולה לשמים**. שאין לצעלים צה כלום דסתם הקדש צבהמה טמאה לצדק הצית היא: **ומועלין צה**. השתא קס"ד דמעילה ממש קאמר ולא אפשר ליה לאוקומא הכי חדא דקרא לא במעילה משמעוי ועוד דאפילו לית גצה כל הני שייכא מעילה לענין הקדש: **דלמא לענין חומש קאמר**. הך מעילה לאו מעילה ממש קאמר ולא צנהגה מן ההקדש אֵלָּא צחומש קאמר וצצה לפדות הקדש קאמר וקרי לחומש מעילה משום דצמעילה נמי שיך חומש ולמעוטי הקדש שני אֵתָּא וכדרכי יהושע בן לוי: צמנע

מסורת הש"ס

א) צ"ק קמ., ב) פסחים לא: [תרומות פ"ו מ"א], ג) [לקמן נה"ל: ד] נשי' תוס' מנחות ל': ד"ה לעטפת], ב) [תמורה ט:], ו) [תמורה ט: ע"ש], ו) [דברים יד:] ח) [מהלכס קט:], ט) [ויקרא כב:], י) [מעילה יט:], כ) [ויקרא כו:], ל) [ויקרא כג:], מ) [ויקרא ה:] ט) [יומא מת:], ס) [במ"י חמישות, ט) [ויקרא כו:] פ) סוף ל"ה,

—◆—

גליון הש"ס

רש"י ד"ה או דלמא וב' אלא או בראשה או בפופה. ע"י סנהדרין דף ד ע"צ תוס' ד"ה לעטפת ומנחות לז ע"צ תוס' ד"ה לעטפת:

—◆—

מוסף רש"י

נתן לו את הקרן. לאחר ששבע והודה ונתחייב קרן וחומש נשבע לו שבושה שהיה על החומש שמתו לו והודה (ב"ב קג.). הרי זה מוסיף חומש על חומש. חומשו של חומש, דחומש ראשון נעשה קרן. עד שיתמעט הקרן פחות משהו פרישה. שאם חזר ונתן לו חומש ראשון ונשבע על השני והודה, משלם חומשו וחומשו של חומש שני וכן לעולם עד שיתמעט הקרן של חומש שלא יכפור לו שזהפרוטה (שם קג.). ואחד הסך. דאמרין בפרק בתרא דיומא (עו:) סיכה כשתייה ושתייה ככלל כאכילה, והכל כתיב כי יאכל קודש בגבהה, דאילו גולה והשליכה לנהר, אפילו בשוגג דלא ידע שהיא תרומה, אינו משלם חומש אֵלָּא קרן בשאר מוץ חולין דעלמא, דאמר מר כי יאכל פרט למיזין (פסחים לז.). וחומשא דחומשא. שהתשלומין נעשין תרומה ואֵס חזר ואכל בשוגג אותו חומש ראשון חזר ומשלם חומשו עליו (שם). הפודה את הקדשו. ולא של אחרים, המקדיש כתיב (לקמן נה.).